



Terça-feira, 21 de Outubro de 2003

I Série — N.º 83

DIÁRIO DA REPÚBLICA

ÓRGÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA

Preço deste número — Kz: 120,00

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncio e assinaturas do «Diário da República», deve ser dirigida à Imprensa Nacional — U.E.E., em Luanda, Caixa Postal 1306 — End. Teleg.: «Imprensa»	ASSINATURAS	Ano	O preço de cada linha publicada nos Diários da República 1.ª e 2.ª séries é de Kz: 75,00 e para a 3.ª série Kz: 95,00, acrescido do respectivo imposto do selo, dependendo a publicação da 3.ª série de depósito prévio a efectuar na Tesouraria da Imprensa Nacional — U. E. E.
	As três séries,	Kz: 165 750,00	
	A 1.ª série	Kz: 97 750,00	
	A 2.ª série	Kz: 55 250,00	
	A 3.ª série	Kz: 38 250,00	

IMPRENSA NACIONAL-U.E.E.

Rua Henrique de Carvalho n.º 2
Caixa Postal n.º 1306

CIRCULAR

Excelentíssimos Senhores:

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes que resultam para os nossos serviços do facto das respectivas assinaturas no *Diário da República* não serem feitas com a devida oportunidade.

Para que não haja interrupção no fornecimento do *Diário da República* aos estimados clientes, temos a honra de informá-los que estão abertas a partir desta data até 15 de Dezembro de 2003, as respectivas assinaturas para o ano de 2004 pelo que deverão providenciar a regularização dos seus pagamentos junto dos nossos serviços.

1. Os preços das assinaturas do *Diário da República*, no território nacional passam a ser os seguintes:

As 3 séries	Kz: 300 750,00
1.ª série	Kz: 185 750,00
2.ª série	Kz: 96 250,00
3.ª série	Kz: 75 000,00

2. As assinaturas serão feitas apenas no regime anual.

3. Aos preços mencionados no n.º 1 acrescer-se-á um valor adicional para portes de correio por via normal das três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 55 750,00 que poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de Angola, E.P. no ano de 2004. Os clientes que optarem pela recepção das suas assinaturas através do correio deverão indicar o seu endereço completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.

Observações:

- estes preços poderão ser alterados se houver uma desvalorização da moeda nacional, numa proporção superior à base que determinou o seu cálculo.
- as assinaturas que forem feitas depois de 15 de Dezembro de 2003 sofrerão um acréscimo de uma taxa correspondente a 15%.
- aos organismos do Estado que não regularizem os seus pagamentos até 15 de Dezembro do ano em curso não lhes serão concedidas a crédito as assinaturas do *Diário da República* para o ano de 2004.
- aos Governos Provinciais que fizerem mais de 5 assinaturas das 3 séries faremos um desconto de 35% sobre o valor dos portes de correio.

SUMÁRIO

Presidência da República

Despacho n.º 28/03:

Cria a Comissão Interministerial para os Acordos Sobre Águas Internacionais, coordenada pelo Ministro da Energia e Águas. — Revoga o Despacho n.º 3/01, de 7 de Setembro.

Conselho de Ministros

Decreto n.º 95/03:

Aprova o estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola.

Tribunal de Contas

Resolução n.º 7/03:

Sobre a obrigação do visto.

Resolução n.º 8/03:

Sobre a cobertura orçamental nos contratos.

Ministérios da Justiça e do Urbanismo e Ambiente

Despacho conjunto n.º 93/03:

Anula o disposto no Despacho conjunto n.º 19/93, inserido no *Diário da República* n.º 16, 1.ª série de 23 de Abril.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Despacho n.º 28/03
de 21 de Outubro

Havendo a necessidade de estabelecer uma componente política de acompanhamento, coordenação intersectorial, orientação e controlo de actividade das comissões de carácter técnico para a implementação dos vários projectos nas diversas bacias hidrográficas;

Nos termos do artigo 74.º da Lei Constitucional, determino:

1. É criada a Comissão Interministerial para os Acordos Sobre Águas Internacionais, coordenada pelo Ministro da Energia e Águas e integrada pelas seguintes entidades:

- a) Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural;
- b) Ministro do Urbanismo e Ambiente;
- c) Secretário do Conselho de Ministros.

2. À Comissão ora criada compete o seguinte:

- a) coordenar os esforços dos diferentes sectores, visando a materialização dos compromissos internacionais no domínio das águas;
- b) acompanhar e orientar os trabalhos das Comissões Técnicas Multisectoriais existentes ou a criar relacionadas com os recursos hídricos.

3. No âmbito das suas actividades, a Comissão poderá ser apoiada por técnicos e especialistas vinculados ou não à administração pública.

4. Compete ao Ministro da Energia e Águas, ouvida a Comissão Interministerial, nomear as Comissões Técnicas Multisectoriais de Bacia Hidrográfica e aprovar os seus regulamentos.

5. É revogado o Despacho n.º 3/01, de 7 de Setembro.

6. Este despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 95/03
de 21 de Outubro

A intervenção cívica dos cidadãos na transformação do País é hoje um imperativo fundamental para a constituição de um Estado Democrático e de Direito.

A Lei n.º 14/91, de 11 de Maio, Lei das Associações, ao estabelecer que as ordens profissionais e outras associações de direito público são constituídas mediante a aprovação do Governo, confere-lhes o poder de auto-organização e auto-regulação das classes profissionais que representam.

A constituição de um órgão público representativo dos médicos veterinários é uma legítima aspiração desta classe profissional.

Pretende-se assim instituir uma ordem profissional que regule o exercício da actividade médico veterinária, assegurando o respeito dos princípios deontológicos dos profissionais que a ele se dedicam e que contribuirá sem dúvida, em parceria com os poderes públicos, para o desenvolvimento da economia nacional e para a salvaguarda da saúde pública.

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea f) do artigo 112.º e do artigo 113.º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1.º

(Aprovação do estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola)

É aprovado o estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.

ARTIGO 2.º

(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 3.º

(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 27 de Junho de 2003.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, *Fernando da Piedade Dias dos Santos*.

Promulgado aos 2 de Outubro de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE ANGOLA

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º

(Definição, natureza e sede)

1. A Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, abreviadamente designada Ordem, é a instituição representativa dos médicos veterinários que, em conformidade com os preceitos deste estatuto e demais disposições legais aplicáveis, exercem actividades veterinárias.

2. A Ordem é uma associação pública independente dos órgãos do Estado, sendo livre e autónoma no âmbito das suas atribuições.

3. A sede da Ordem é em Luanda.

ARTIGO 2.º

(Objectivo)

O objectivo essencial da Ordem é a defesa do exercício da profissão veterinária, contribuindo para a sua melhoria e progresso nos domínios científico, técnico e profissional, o apoio aos interesses profissionais dos seus membros e a salvaguarda dos princípios deontológicos que se impõem em toda actividade veterinária.

ARTIGO 3.º

(Atribuições)

Constituem atribuições da Ordem:

- a) contribuir para a defesa da saúde pública e qualidade de vida através da salvaguarda e promoção da sanidade animal e da higiene alimentar, dentro do princípio do desenvolvimento sustentável;
- b) zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão de médico veterinário e promover o respeito pelos respectivos princípios deontológicos;
- c) representar os médicos veterinários perante quaisquer entidades públicas ou privadas;
- d) emitir a cédula profissional de médico veterinário;
- e) exercer a jurisdição disciplinar em relação aos médicos veterinários;
- f) elaborar estudos e propor aos órgãos competentes as medidas necessárias a um adequado e eficaz exercício da actividade veterinária, bem como emitir parecer sobre os projectos de diplomas legislativos que interessem a prossecução das suas atribuições;
- g) emitir parecer acerca de planos de estudos e cursos conducentes à formação de médicos veterinários;

h) fomentar a solidariedade entre membros;

i) incentivar, dinamizar e apoiar as acções tendentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da medicina veterinária nomeadamente através da organização, por si ou em colaboração com outras entidades, de cursos de especialização e reciclagem e de congressos, seminários, conferências e outras actividades da mesma natureza;

j) intensificar a cooperação com os organismos interessados, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros em todas as matérias no âmbito das actividades veterinárias.

ARTIGO 4.º

(Estruturas)

1. A Ordem tem âmbito nacional e está internamente estruturada em delegações regionais incumbidas de desenvolver regionalmente as acções conducentes à prossecução das atribuições da Ordem.

2. A Ordem compreende três delegações regionais: Delegação Regional do Norte, Delegação Regional do Centro e Delegação Regional do Sul, com sede, respectivamente em Luanda, no Huambo e no Lubango.

3. As Delegações Regionais da Ordem abrangem as áreas das seguintes províncias:

- a) Luanda, Bengo, Cabinda, Uíge, Zaire, Malanje, Lunda-Norte, Lunda-Sul e Cuanza-Norte;
- b) Huambo, Bié, Benguela, Cuanza-Sul e Moxico;
- c) Huíla, Namibe, Cunene e Cuando Cubango.

ARTIGO 5.º

(Insígnias)

A Ordem tem direito a usar emblema, estandarte e selo próprio, de modelo aprovado pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 6.º

(Cooperação)

1. A Ordem pode aderir a quaisquer organizações nacionais, internacionais e estrangeiras de natureza científica, profissional ou social que visem o exercício da medicina veterinária e/ou a protecção dos direitos e interesses dos veterinários.

2. A adesão às organizações referidas no número anterior depende de deliberação do Conselho Directivo.

ARTIGO 7.º

(Representação da Ordem)

1. A Ordem é representada em juízo e fora dele pelo Bastonário ou pelos presidentes dos Conselhos Regionais quando se trate de actos de responsabilidade das respectivas delegações.

2. A Ordem tem capacidade judiciária nas acções respeitantes à matéria das suas atribuições e pode conceder patrocínio em processo de qualquer natureza ou constituir-se assistente, para defesa de direitos ou interesses do exercício da actividade veterinária, bem como dos seus membros, em todos os casos relacionados com o exercício da profissão ou com o exercício dos cargos nos seus órgãos.

ARTIGO 8.º (Recursos)

1. Os actos praticados pelos órgãos da Ordem, admitem os recursos gratuitos previstos no presente estatuto.

2. Salvo disposição em contrário, o prazo de interposição dos recursos gratuitos é de 30 dias.

3. Dos actos lesivos dos direitos ou interesses de terceiros, praticados pelos órgãos da Ordem cabe recurso contencioso para os Tribunais, nos termos gerais de direito.

CAPÍTULO II Membros da Ordem

ARTIGO 9.º (Espécies de membros)

1. A Ordem tem membros efectivos e extraordinários.
2. Os membros extraordinários podem ser correspondentes ou honorários.

ARTIGO 10.º (Membros efectivos)

1. Podem inscrever-se na Ordem como membros efectivos os angolanos ou estrangeiros que residem em Angola licenciados em medicina veterinária pelas universidades em Angola e ainda os angolanos e estrangeiros habilitados com cursos ministrados em universidades estrangeiras reconhecidos nos termos da legislação aplicável.

2. Podem também ser admitidos como membros efectivos da Ordem:

- a) os nacionais de países de expressão portuguesa que, embora habilitados com cursos ministrados em universidades desses países não abrangidos pelo número anterior, reúnam os requisitos da lei para o acesso à actividade veterinária em Angola;
- b) os angolanos e estrangeiros habilitados com cursos que, pela lei angolana, por acordos internacionais ou por deliberação do Conselho Profissional e Deontológico, sejam considerados equivalentes aos referidos no número anterior.

3. O Conselho Nacional e Deontológico só pode considerar como equivalentes a licenciatura em medicina

veterinária para efeitos da parte final da alínea b) do número anterior, os cursos que respeitem os requisitos previstos pelas instituições superiores públicas.

4. A admissão de estrangeiros como membros efectivos da Ordem, nos termos da alínea b) do n.º 2, depende da existência de reciprocidade para os médicos veterinários angolanos no respectivo país de origem e de conhecimentos adequados da língua portuguesa.

5. Para comprovação dos requisitos previstos no n.º 3 e na parte final do número anterior, o Conselho Profissional e Deontológico pode sujeitar os candidatos à prestação de provas adequadas.

ARTIGO 11.º (Membros extraordinários)

1. Podem ser membros honorários pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras que, sejam consideradas merecedoras de tal distinção.

2. Podem ser membros correspondentes as personalidades que no estrangeiro tenham desenvolvido papel de relevo nas ciências veterinárias.

ARTIGO 12.º (Inscrição)

1. A inscrição de membros efectivos e a admissão de extraordinários far-se-á nos termos de regulamento a aprovar pelo Conselho Directivo no respeito do disposto no presente estatuto e demais legislação aplicável.

2. O requerimento de inscrição de membros efectivos é dirigido ao Conselho Regional em cuja área de competência, o requerente tem o seu domicílio profissional, que, após a inscrição do mesmo, o remete para o Conselho Directivo para decisão.

3. A admissão de membros extraordinários é da competência do Conselho Directivo sob parecer favorável do Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 13.º (Restrições ao direito de inscrição)

1. Não podem ser admitidos como membros da Ordem:

- a) os que não possuam idoneidade moral para o exercício da profissão;
- b) os declarados interditos ou inabilitados por sentença transitada em julgado;
- c) os que estejam em situação de incompatibilidade com o exercício da medicina veterinária.

2. A verificação da falta de idoneidade moral é sempre objecto de processo próprio, que segue os termos do processo disciplinar, com as necessárias adaptações.

ARTIGO 14.º (Demissão e exclusão da Ordem)

Perdem a qualidade de membro da Ordem:

- a) os membros que se demitem;

- b) os membros que fiquem nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior.

ARTIGO 15.º
(Suspensão da inscrição)

É suspensa a inscrição na Ordem:

- a) aos membros que o requerem;
- b) aos membros que se atrasem no pagamento das quotas ou outros encargos devidos à Ordem por um período superior a seis meses;
- c) aos membros a quem tenha sido aplicada a pena disciplinar de suspensão;
- d) aos membros que fiquem em situação de incompatibilidade com o exercício da medicina veterinária.

ARTIGO 16.º
(Direitos dos médicos veterinários)

Constituem, designadamente, direitos dos membros da Ordem:

- a) exercer a sua profissão na totalidade do território nacional;
- b) gozar de todos os benefícios, regalias e serviços prestados pela Ordem, de acordo com o presente estatuto e regulamento aplicáveis;
- c) requerer a emissão de cédula profissional e outros documentos comprovativos da sua capacidade para o exercício da actividade veterinária;
- d) eleger e ser eleito para os órgãos da Ordem;
- e) participar nas actividades da Ordem, quer no exercício dos mandatos para que hajam sido eleitos ou designados, quer em todas as realizações por ela organizadas;
- f) solicitar a intervenção da Ordem na defesa dos seus direitos e interesses profissionais;
- g) reclamar e recorrer das deliberações e decisões dos órgãos da Ordem.

CAPÍTULO III
Deontologia Profissional

ARTIGO 17.º
(Deveres em geral)

1. É dever dos médicos veterinários em geral, exercer a sua actividade com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, o respeito pela vida animal, a prossecução da sanidade animal e a colaboração da defesa da saúde pública e do ambiente de acordo com as normas legais, éticas e deontológicas a ela aplicáveis.

2. O médico veterinário está sujeito, em especial, a deveres e obrigações para com a comunidade, a Ordem, os utentes dos serviços e para com os outros médicos veterinários.

3. A deontologia profissional dos médicos veterinários será objecto de código deontológico veterinário, que desenvolverá os princípios constantes dos artigos seguintes.

4. A aprovação do código deontológico veterinário compete à Assembleia Geral sob proposta do Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 18.º
(Deveres dos médicos veterinários para com a comunidade)

1. Sem prejuízo do disposto no código deontológico veterinário, constituem deveres do médico veterinário para com a comunidade:

- a) manter permanentemente aperfeiçoados e actualizados os seus conhecimentos científicos e técnicos, participando para o efeito em cursos de actualização, seminários, conferências e outras actividades científicas e culturais;
- b) não emitir atestados que não correspondam integralmente à verdade;
- c) recusar participar em intervenções destinadas a ilegitimidade, obter rendimentos biológicos superiores às capacidades dos animais ou atribuir-lhes qualidades fictícias;
- d) excepto em situação de justificada urgência, não dar consultas nem prescrever medicamentos ou tratamentos a animais que não observou pessoalmente;
- e) abster-se de colaborar em actividades ilegais com pessoas não habilitadas para o exercício da medicina veterinária;
- f) não participar, de qualquer forma, em actividades que ponham em risco espécies raras ou em vias de extinção ou que alteram de forma grave os equilíbrios biológicos;
- g) recusar os serviços sempre que lhe sejam exigidas tarefas que ultrapassem as suas capacidades ou disponibilidades;
- h) abster-se de executar ou participar em experiências científicas sem utilidade para a investigação ou ensino e naquelas em que se verifiquem crueldades inúteis ou em que o sofrimento dos animais não seja atenuado pelos meios tecnicamente adequados;
- i) executar as suas tarefas com competência e zelo, não abandonando, sem justificação, tarefas ou cargos que aceitem desempenhar;
- j) abster-se de praticar actos de propaganda ou publicidade da sua actividade;
- k) guardar segredo profissional.

2. Não é abrangida pela alínea f) do número anterior a fixação de tabuletas no consultório ou o anúncio em publicação com a simples indicação do nome do médico

veterinário, títulos e especializações, endereço do consultório e horas de consulta ou ainda de mudança de residência, alteração de telefone ou recomeço da actividade profissional.

3. O segredo profissional abrange o conjunto de factos de carácter reservado referente a assuntos profissionais que lhe tenham sido revelados pelo cliente ou conhecidos no exercício da profissão ou no desempenho de cargo na Ordem.

4. Cessa a obrigação do sigilo profissional sempre que:

- a) a lei o determine ou o interessado o autorize;
- b) a defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do médico veterinário ou do cliente o imponha desde que tal seja reconhecido pelo Conselho Profissional e Deontológico;
- c) estando em causa factos cujo conhecimento adveio da titularidade de órgão da Ordem, tal seja reconhecido pelo respectivo órgão ou, sendo este singular, pelo Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 19.º

(Deveres dos médicos veterinários para com a Ordem)

Sem prejuízo do disposto no código deontológico veterinário, constituem deveres dos médicos veterinários para com a Ordem:

- a) não prejudicar os fins e o prestígio da Ordem e da actividade médica veterinária;
- b) respeitar o presente estatuto, o código deontológico veterinário e outros diplomas legais;
- c) cumprir as decisões e deliberações dos órgãos da Ordem;
- d) colaborar na prossecução das atribuições da Ordem e exercer os cargos para que tenha sido eleito ou designado;
- e) pagar as quotas e outros valores devidos à Ordem que sejam estabelecidos pelos órgãos competentes;
- f) comunicar, no prazo máximo de 30 dias a mudança de residência ou da sua situação profissional.

ARTIGO 20.º

(Deveres recíprocos dos médicos veterinários)

Sem prejuízo do disposto no código deontológico veterinário, constituem deveres dos médicos veterinários nas suas relações recíprocas:

- a) proceder de forma leal e urbana;
- b) não ofender de forma directa ou indirecta a reputação de outro médico veterinário sem prejuízo de direito a crítica e a denúncia de factos violadores dos princípios deontológicos;

- c) prestar-se a substituir outro médico veterinário em caso de férias, doenças, ou outro impedimento temporário, desde que nas circunstâncias concretas, tal lhe seja legitimamente exigível;
- d) não aceitar trabalhos de que outro médico veterinário tenha sido encarregado, sem esclarecimento dos motivos da situação e do conhecimento da regularização contratual anterior;
- e) abster-se em concorrência com os outros médicos veterinários, da prática de actos que não respeitem a dignidade da profissão.

CAPÍTULO IV Órgãos da Ordem

SECÇÃO I Disposições Gerais

ARTIGO 21.º (Enumeração dos órgãos da Ordem)

São órgãos da Ordem:

- a) o Congresso;
- b) a Assembleia Geral;
- c) o Conselho Profissional Deontológico;
- d) o Conselho Directivo;
- e) o Bastonário;
- f) o Conselho Fiscal;
- g) as Assembleias Regionais;
- h) os Conselhos Regionais.

ARTIGO 22.º (Elegibilidade)

1. Podem ser eleitos para os órgãos da Ordem os médicos veterinários com inscrição em vigor e sem punição de carácter disciplinar mais grave do que advertência.

2. Só podem ser eleitos para membros do Conselho Profissional e Deontológico os médicos veterinários com mais de 10 anos de exercício da profissão.

ARTIGO 23.º (Prazo de mandato)

1. Os titulares dos órgãos da Ordem são eleitos para mandatos de três anos.

2. Não é admitida a reeleição dos membros do Conselho Directivo e dos Conselhos Regionais para um terceiro mandato consecutivo nos três anos subsequentes ao termo do segundo mandato executivo.

ARTIGO 24.º (Apresentação das candidaturas)

1. A eleição para os órgãos da Ordem depende da apresentação de propostas de candidaturas perante o

Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou perante os Presidentes das Assembleias Regionais, consoante se tratarem de eleições para os órgãos nacionais ou órgãos regionais.

2. O prazo para apresentação de propostas de candidaturas, que são individualizadas para cada órgão, decorre até 31 de Outubro do ano imediatamente anterior ao início do triénio subsequente.

3. As propostas são subscritas por um mínimo de 20 ou 5 médicos veterinários com inscrição em vigor consoante se trate, respectivamente, de candidaturas para órgãos nacionais ou regionais.

4. Se até a data referida no n.º 2 não tiverem sido apresentadas as candidaturas para todos os órgãos, deve tal omissão ser suprida pelo Conselho Directivo e pelos Conselhos Regionais, consoante se trate de órgãos nacionais ou regionais, até ao dia 15 de Novembro seguinte.

5. As propostas de candidaturas devem conter a identificação dos proponentes e dos candidatos, com indicação dos respectivos números da cédula e residência, bem como declaração da aceitação da candidatura pelos proponentes, a indicação do candidato a presidente do respectivo órgão e as linhas gerais do respectivo programa.

ARTIGO 25.º (Data das eleições)

1. As eleições para os diversos órgãos da Ordem realizam-se entre 1 e 20 de Dezembro, na data que for designada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

2. As eleições quer para os órgãos nacionais, que incluem a eleição da Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Profissional e Deontológico, do Conselho Directivo e do Conselho Fiscal, quer para os Conselhos Regionais têm lugar na mesma data.

ARTIGO 26.º (Comissão Eleitoral)

1. Com a marcação da data das eleições é designada uma Comissão Eleitoral, com a seguinte composição:

- a) o Bastonário, que preside;
- b) um representante do Conselho Profissional e Deontológico;
- c) um representante do Conselho Fiscal;
- d) um dos Vice-Presidentes da Mesa da Assembleia Geral.

2. À Comissão Eleitoral compete:

- a) confirmar a boa organização dos ficheiros de inscrição e mandar afixar os cadernos eleitorais;
- b) apreciar as reclamações sobre os cadernos eleitorais;

- c) verificar a regularidade das candidaturas;
- d) promover a fiscalização do processo eleitoral;
- e) decidir as reclamações do processo eleitoral.

3. Dos actos da comissão eleitoral cabe recurso para o Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 27.º (Asssembleia Eleitoral)

1. A Assembleia Eleitoral funciona em secções de voto, uma em cada delegação regional, assumindo as Mesas das Assembleias Regionais funções de Mesa de Voto.

2. Quando tal se justifique, a Comissão Eleitoral pode constituir outras secções de voto, fixando a composição das mesas de voto respectivas.

3. A convocatória da Assembleia Eleitoral fixa o horário de funcionamento das secções de voto, por período não inferior a 6 horas.

ARTIGO 28.º (Voto)

1. Apenas têm direito a voto os médicos veterinários com inscrição em vigor no pleno exercício dos seus direitos.

2. O voto é secreto, podendo ser exercido pessoalmente ou por correspondência, caso em que é dirigido ao presidente da respectiva Mesa de Voto.

3. No caso de voto por correspondência, o boletim é encerrado em sobrescrito acompanhado de carta com o nome e assinatura do votante reconhecida pelo notário ou acompanhada de fotocópia do seu bilhete de identidade.

ARTIGO 29.º (Renúncia ao cargo e suspensão temporária do exercício de funções)

1. Quando sobrevenha motivo relevante, pode o médico veterinário membro do órgão da Ordem requerer ao Conselho Profissional e Deontológico a renúncia ou a suspensão temporária do exercício das funções.

2. O pedido deve ser fundamentado, não podendo a suspensão ser por prazo superior a seis meses.

ARTIGO 30.º (Efeitos das penas disciplinares)

1. O mandato de qualquer membro dos órgãos da Ordem caduca quando o respectivo titular seja punido disciplinarmente com pena superior à advertência e por efeito de trânsito em julgado da respectiva decisão.

2. Em caso de suspensão preventiva ou de decisão disciplinar de que seja interposto recurso, o titular fica suspenso do exercício de funções até a decisão transitar em julgado.

ARTIGO 31.º
(Substituições)

1. No caso de renúncia ou caducidade do mandato, por motivo disciplinar ou por morte, do presidente do órgão colegial subsequente ao facto, elege de entre os seus membros um novo presidente e coopta um novo vice-presidente.

2. No caso de renúncia ou caducidade do mandato, por motivo disciplinar ou por morte, de outros membros de órgãos colegiais da Ordem, o respectivo órgão coopta um novo membro.

3. Nos casos previstos nos números anteriores, os substitutos exercem funções até ao termo do mandato do respectivo antecessor.

SECÇÃO II
Congresso

ARTIGO 32.º
(Composição e organização)

1. O Congresso é o órgão consultivo de âmbito nacional, constituído por todos os membros da Ordem e outras pessoas que, satisfazendo as condições fixadas, nele se inscrevam.

2. O Congresso é organizado pelo Conselho Directivo em conjunto com o Conselho Regional em cuja área o mesmo se realiza.

ARTIGO 33.º
(Competências)

Compete ao Congresso:

- a) tomar posição sobre o exercício da medicina veterinária, seu estatuto e garantia;
- b) pronunciar-se sobre questões de natureza científica, técnica e profissional;
- c) aprovar recomendações de carácter associativo e profissional.

ARTIGO 34.º
(Reuniões)

1. O Congresso reúne, ordinariamente de três em três anos e extraordinariamente, quando for convocado pelo Conselho Directivo, por iniciativa, ou solicitação do Conselho Profissional e Deontológico.

2. O Congresso reúne, preferentemente, de forma alternada em cada uma das áreas correspondentes às delegações regionais da Ordem.

3. O Congresso é presidido pela Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 35.º
(Funcionamento)

O Congresso funciona nos termos do regulamento aprovado pelo Conselho Directivo sob proposta da Mesa da Assembleia Geral e após parecer do Conselho Profissional e Deontológico.

SECÇÃO III
Assembleia Geral

ARTIGO 36.º
(Composição)

A Assembleia Geral é constituída por todos os médicos veterinários com inscrição em vigor na Ordem.

ARTIGO 37.º
(Competência)

Compete à Assembleia Geral:

- a) eleger e destituir o Conselho Profissional e Deontológico, o Conselho Directivo, o Conselho Fiscal e a Mesa;
- b) aprovar o plano de actividades e o orçamento apresentados pelo Conselho Directivo;
- c) aprovar o relatório e contas apresentados pelo Conselho Directivo;
- d) deliberar sobre proposta de alteração ao estatuto;
- e) apreciar as actividades dos órgãos nacionais e aprovar moções e recomendações de carácter profissional e associativo;
- f) fixar o valor das quotas e das taxas pela emissão e renovação das cédulas profissionais;
- g) fixar a percentagem do valor da quotização a atribuir às delegações regionais;
- h) aprovar os regulamentos necessários à prossecução dos fins da Ordem;
- i) pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que lhe sejam presentes pelos outros órgãos;
- j) deliberar sobre todos os assuntos que não estejam compreendidos nas competências específicas dos restantes órgãos da Ordem.

ARTIGO 38.º
(Mesa da Assembleia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e por dois secretários.

2. O presidente e os secretários são eleitos pela Assembleia Geral entre os Presidentes das Assembleias Regionais.

ARTIGO 39.º
(Reuniões ordinárias)

1. A Assembleia Geral reúne ordinariamente para a eleição da respectiva Mesa, do Conselho Profissional e Deontológico, do Conselho Directivo e do Conselho Fiscal, para discussão e aprovação do orçamento e para a discussão e votação do relatório e contas.

2. A Assembleia Geral, para eleição dos órgãos nacionais da Ordem reúne nos termos previstos nos artigos 25.º, 27.º e 28.º

3. A Assembleia Geral destinada à aprovação do plano de actividades e orçamento e à aprovação de relatório e contas reúne na 1.ª quinzena de Março do ano imediato do respectivo exercício.

ARTIGO 40.º
(Reuniões extraordinárias)

A Assembleia Geral reúne extraordinariamente quando os interesses superiores da Ordem o aconselhem, por iniciativa da respectiva Mesa, do Conselho Profissional e Deontológico, do Conselho Directivo, do Conselho Fiscal, de uma das Assembleias Regionais ou de 10% dos médicos veterinários com inscrição em vigor e no exercício dos seus direitos.

ARTIGO 41.º
(Convocatória)

1. As reuniões da Assembleia Geral são convocadas pelo presidente da respectiva Mesa por meio de anúncios publicados em jornais de grande circulação com a antecedência mínima de 60 dias em relação à data designada para a reunião.

2. Tratando-se da reunião da Assembleia Geral a que se refere o n.º 2 do artigo 39.º, os boletins de voto devem estar à disposição dos interessados em votar por correspondência nas sedes das delegações regionais nos 15 dias que antecedem a mesma.

ARTIGO 42.º
(Voto)

1. Salvo no que respeita às Assembleias Gerais previstas no n.º 2 do artigo 39.º, é admissível o voto por procuração a favor do médico veterinário com inscrição em vigor.

2. A procuração constará de carta dirigida ao Presidente da Mesa de Voto com assinatura do mandante reconhecida por notário ou acompanhada de fotocópia do bilhete de identidade.

SECÇÃO IV
Conselho Profissional e Deontológico

ARTIGO 43.º
(Composição)

1. O Conselho Profissional e Deontológico constitui o órgão jurisdicional da Ordem e é composto por cinco membros eleitos por método de representação proporcional ao número de votos obtidos pelas listas candidatas.

2. As listas de candidaturas devem incluir associados inscritos em cada uma das delegações regionais de entre membros de reconhecido prestígio e mérito profissional.

3. Na primeira reunião de cada mandato o Conselho Profissional e Deontológico elege de entre os seus membros um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 44.º
(Competências)

Compete ao Conselho Profissional e Deontológico:

- a) julgar os recursos interpostos com fundamento em ilegalidade de actos dos outros órgãos da Ordem;
- b) resolver os conflitos negativos ou positivos de competência entre órgãos da Ordem;
- c) deliberar sobre os pedidos de escusa, renúncia e suspensão temporária dos membros dos órgãos da Ordem;
- d) exercer o poder disciplinar sobre os membros da Ordem;
- e) emitir os pareceres que lhe sejam solicitados pelos outros órgãos da Ordem;
- f) elaborar e aprovar o seu regimento;
- g) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei, pelo presente estatuto e seus regulamentos.

SECÇÃO V
Conselho Directivo

ARTIGO 45.º
(Composição)

1. O Conselho Directivo é composto por cinco membros, eleitos directamente pela Assembleia Geral.

2. As listas candidatas à eleição do Conselho, devem incluir associados inscritos em todas as delegações regionais.

3. Na primeira reunião de cada mandato o Conselho Directivo elege de entre os seus membros um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro.

ARTIGO 46.º
(Competência)

1. Compete ao Conselho Directivo:

- a) dirigir os serviços da Ordem de âmbito nacional;
- b) definir a posição da Ordem perante os órgãos de soberania e da administração pública em tudo o que se relacione com a prossecução das suas atribuições;
- c) emitir parecer sobre projectos de diplomas legais que interessem ao exercício da profissão de médico veterinário e propor as alterações que entendam conveniente;
- d) executar as deliberações da Assembleia Geral;
- e) elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o plano de actividades, o orçamento, o relatório e as contas anuais;

- f) deliberar sobre os pedidos de inscrição na Ordem e emitir as referidas cédulas profissionais;
- g) cobrar as despesas da Ordem e autorizar as despesas;
- h) desenvolver as relações da Ordem com instituições nacionais e estrangeiras da mesma natureza;
- i) propor à aprovação da Assembleia Geral o valor das quotas, taxas e outros encargos a pagar pelos membros da Ordem;
- j) elaborar e manter actualizado o ficheiro dos membros da Ordem;
- k) administrar o património da Ordem;
- l) aprovar, após audição dos Conselhos Regionais o parecer do Conselho Profissional e Deontológico, os regulamentos necessários à execução do estatuto e à prossecução das atribuições da Ordem;
- m) elaborar e aprovar o seu regimento;
- n) organizar e fazer publicar uma revista de especialidade e um boletim periódico como órgão informativo da Ordem;
- o) exercer as demais competências que a lei ou o regulamento lhe atribua.

2. Salvo quanto às matérias constantes das alíneas b), c), e), f) e m) do número anterior, o Conselho Directivo pode delegar em qualquer dos seus membros a sua competência.

3. Dos actos praticados no exercício da competência delegada, nos termos do número anterior, cabe recurso para o Conselho Directivo.

ARTIGO 47.º (Reuniões)

O Conselho Directivo reúne, ordinariamente pelo menos uma vez por mês, em dia previamente definido e, extraordinariamente, por convocação do seu presidente, por iniciativa deste ou a solicitação da maioria dos seus membros.

SECÇÃO VI Bastonário

ARTIGO 48.º (Definição)

O Presidente do Conselho Directivo é o Bastonário da Ordem.

ARTIGO 49.º (Competências)

1. Compete ao Bastonário:

- a) representar a Ordem em juízo e fora dele;
- b) zelar pelo cumprimento do estatuto e seus regulamentos;

- c) participar, querendo, nas reuniões de todos os órgãos colegiais da Ordem, só tendo, porém, direito a voto nas reuniões do congresso, da Assembleia Geral e do Conselho Directivo;
- d) exercer as competências que lhe sejam delegadas pelo Conselho Directivo;
- e) exercer qualquer competência do Conselho Directivo em casos de urgências.

2. Os actos praticados pelo Bastonário no exercício da competência prevista na alínea e) do número anterior devem ser sujeitos à ratificação do conselho, na primeira reunião que se efectua após a sua prática.

SECÇÃO VII Conselho Fiscal

ARTIGO 50.º (Composição)

1. O Conselho Fiscal é composto por três membros eleitos por método de representação proporcional ao número de votos obtidos pelas listas de candidaturas.

2. Na primeira reunião de cada mandato o Conselho Fiscal elege entre os seus membros o vice-presidente e o seu secretário.

ARTIGO 51.º (Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal:

- a) apreciar trimestralmente a contabilidade da Ordem, quer por âmbito nacional, quer a respeitante às delegações regionais;
- b) emitir parecer sobre o relatório, contas e orçamentos anuais apresentado pelo Conselho Directivo e pelos Conselhos Regionais;
- c) apresentar ao Conselho Directivo e aos Conselhos Regionais as propostas que considerarem adequadas para melhoria da situação patrimonial e financeira da Ordem;
- d) emitir os pareceres que lhe sejam solicitados pelos outros órgãos da Ordem;
- e) elaborar e aprovar o seu regimento;
- f) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela lei, pelo presente estatuto e os seus regulamentos.

SECÇÃO VIII Assembleias Regionais

ARTIGO 52.º (Composição)

Em cada delegação regional funciona uma Assembleia Regional constituída por todos os médicos veterinários inscritos por essa delegação.

ARTIGO 53.º
(Competências)

Compete às Assembleias Regionais:

- a) eleger o Conselho Regional e a Mesa da Assembleia Regional;
- b) aprovar o orçamento, relatório e contas da delegação;
- c) apreciar a actividade do Conselho Regional e aprovar moções e recomendações de carácter profissional e associativo;
- d) apresentar propostas aos órgãos nacionais;
- e) deliberar sobre os assuntos que lhe sejam presentes pelo Conselho Regional ou pelo Conselho Directivo.

ARTIGO 54.º
(Mesas das Assembleias Regionais)

As Mesas das Assembleias Regionais são constituídas por um presidente e dois secretários.

ARTIGO 55.º
(Funcionamento)

1. As Assembleias Regionais reúnem ordinariamente para a eleição da respectiva Mesa do Conselho Regional, para discussão e aprovação do orçamento regional e para discussão e votação do relatório e contas.

2. A convocação e funcionamento das Assembleias Regionais aplica-se com as necessárias adaptações, ao regime estabelecido nos artigos 39.º a 42.º do presente estatuto.

SECÇÃO IX
Conselhos RegionaisARTIGO 56.º
(Composição)

1. Em cada delegação regional funciona um Conselho Regional constituído por um presidente e um secretário eleitos directamente pela respectiva Assembleia Regional.

ARTIGO 57.º
(Competência)

1. Compete ao Conselho Regional:

- a) representar a delegação regional;
- b) dirigir os serviços da delegação regional e administrar o património a ela afecto;
- c) elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o plano de actividades, o orçamento, o relatório e as contas anuais;

- d) cooperar com os demais órgãos da Ordem na prossecução das suas atribuições;
- e) instruir os pedidos de inscrição na Ordem e enviá-los para deliberação do Conselho Directivo com o seu parecer;
- f) manter actualizado os registos dos membros da Ordem com domicílio profissional na respectiva área geográfica;
- g) convocar as reuniões da Assembleia Regional;
- h) enviar, no prazo de 15 dias após a sua aprovação pela Assembleia Regional, o plano de actividades, o orçamento, o relatório e as contas anuais;
- i) executar as deliberações da Assembleia Regional;
- j) emitir os pareceres solicitados pelos demais órgãos da Ordem;
- k) zelar pelo cumprimento do estatuto e respectivos regulamentos;
- l) cobrar as receitas da secção regional e autorizar as despesas;
- m) aprovar o seu regimento;
- n) desenvolver as acções necessárias a prossecução das atribuições da Ordem no que respeita a sua área geográfica.

2. Salvo quando as matérias previstas nas alíneas c), e), g), j), e n) do número anterior, o Conselho Regional pode delegar em qualquer dos seus membros as suas competências.

3. Dos actos praticados no exercício de competências delegadas nos termos do número anterior cabe recurso para o Conselho Regional.

ARTIGO 58.º
(Reuniões)

Os Conselhos Regionais reúnem nos termos previstos no artigo 47.º

CAPÍTULO V
Exercício da Medicina VeterináriaARTIGO 59.º
(Medicina veterinária)

A medicina veterinária consiste na actividade cujo correcto e eficaz desempenho depende do seu autor, reunir os requisitos previstos no artigo 10.º do presente estatuto e demais disposições legais da República de Angola e traduz-se nas acções que visam o bem estar e a saúde animal, a higiene pública veterinária, a inspecção de produtos de origem animal incluindo o pescado e a melhoria zootécnica da produção de espécies animais, nomeadamente:

- a) acções no âmbito da saúde animal, mormente na prevenção de zoonoses;
- b) assistência clínica aos animais;
inspecção higio-sanitária de animais e seus produtos;
- d) assistência zootécnica à criação de animais;
- e) assistência tecnológica à indústria de produtos animais;
- f) acções no âmbito da higiene pública veterinária nomeadamente no campo de alimentos;
- g) peritagem em assuntos que estejam intimamente ligados com a actividade veterinária;
- h) formulação de pareceres técnicos sobre assuntos do âmbito das disciplinas científicas universitárias propedêuticas ou clínicas veterinárias realizadas pelo veterinário;
- i) quaisquer outras acções que, atentas às circunstâncias, devem ser realizadas por pessoas com a formação científica, técnica e profissional especializada no âmbito das ciências veterinárias.

ARTIGO 60.º

(Exercício profissional da medicina veterinária)

1. Só os médicos veterinários com inscrição em vigor na Ordem podem exercer, no território nacional, a título profissional, a actividade médica veterinária.

2. O exercício da profissão veterinária em infracção ao disposto no número anterior constitui crime de usurpação de funções punível nos termos das disposições do Código Penal.

ARTIGO 61.º

(Incompatibilidades)

1. O exercício da medicina veterinária é incompatível com as funções e actividades seguintes:

- a) titular de órgãos de soberania;
- b) quaisquer outros que por lei sejam considerados incompatíveis com o exercício da medicina veterinária.

2. Os membros da Ordem que fiquem em situação de incompatibilidade nos termos do número anterior devem requerer a suspensão da sua inscrição no prazo máximo de 30 dias após a posse no respectivo cargo.

ARTIGO 62.º

(Impedimento)

Os impedimentos serão definidos, com carácter prioritário pelo Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 63.º

(Identificação)

Os médicos veterinários estão obrigados, em todos os documentos que emitem no exercício da medicina veterinária, a identificar-se com o número da sua cédula profissional.

CAPÍTULO VI

Responsabilidade Disciplinar

SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 64.º

(Jurisdição disciplinar)

Os médicos veterinários estão sujeitos à jurisdição dos órgãos da Ordem, nos termos previstos no presente estatuto e nos respectivos regulamentos.

ARTIGO 65.º

(Infracção disciplinar)

Comete infracção disciplinar o médico veterinário que, por acção ou omissão, violar dolosa ou negligentemente os deveres fixados neste estatuto, nos seus regulamentos, no código deontológico ou nas demais disposições aplicáveis.

ARTIGO 66.º

(Concorrência de responsabilidades)

A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade civil e criminal.

ARTIGO 67.º

(Competência disciplinar)

1. Salvo o disposto no número seguinte, compete ao Conselho Profissional e Deontológico o exercício do poder disciplinar.

2. O exercício do poder disciplinar relativamente aos membros do Conselho Profissional e Deontológico compete a este órgão em conjunto com o Conselho Fiscal aplicando-se em tudo mais, o disposto nos artigos seguintes com as devidas adaptações.

ARTIGO 68.º

(Instauração do processo disciplinar)

1. O processo disciplinar é instaurado mediante decisão do Conselho Profissional e Deontológico ou por deliberação deste, por sua iniciativa ou com base em participação dirigida aos órgãos da Ordem, por qualquer pessoa devidamente identificada, que tenha conhecimento de factos susceptíveis de constituírem infracção disciplinar.

2. Os tribunais e as autoridades públicas devem dar conhecimento a Ordem da prática por médicos veterinários de factos susceptíveis de constituírem infracção disciplinar.

3. O Ministério Público e as demais entidades com poderes de investigação criminal ou policial devem remeter à Ordem a certidão das participações apresentadas contra médicos veterinários.

ARTIGO 69.º
(Prescrição do procedimento disciplinar)

1. O procedimento disciplinar prescreve decorridos que sejam três anos sobre a prática da infracção, ou da cessação de funções do agente como título de órgão da Ordem quando estejam em causa infracções cometidas durante o respectivo mandato.

2. No caso de a infracção disciplinar constituir simultaneamente crime, o procedimento disciplinar prescreve no mesmo prazo do procedimento criminal, quando este for superior.

3. A demissão da Ordem ou a suspensão da inscrição não fazem cessar a responsabilidade disciplinar por infracções anteriormente praticadas nem, no caso de suspensão pelas cometidas durante a mesma.

4. A prescrição é do conhecimento oficioso podendo no entanto, o médico veterinário arguido requerer a continuação do processo.

ARTIGO 70.º
(Natureza secreta do processo)

1. Até ao despacho da acusação o processo disciplinar é secreto.

2. O relator pode, contudo, autorizar a consulta do relatório ou processo pelo interessado ou pelo arguido quando não haja inconveniente para a instrução.

SECÇÃO II
Penas

ARTIGO 71.º
(Penas disciplinares)

1. As penas disciplinares são as seguintes:

Advertência;

- a) censura;
- b) multa até três vezes o salário mínimo nacional;
- c) multa até três vezes o salário mínimo nacional e suspensão até seis meses;
- d) multa até cinco vezes o salário mínimo nacional e suspensão até dois anos;
- e) multa até dez vezes o salário mínimo nacional e suspensão até dez anos.

2. As penas previstas nas alíneas d) e e) do número anterior só podem ser aplicadas por infracção disciplinar que afecte gravemente a dignidade e prestígio profissional.

ARTIGO 72.º
(Aplicação da pena)

Na aplicação da pena deve atender-se aos antecedentes profissionais e disciplinares do arguido, a gravidade da infracção, ao grau da culpa, a situação económica do arguido e a todas as demais circunstâncias da infracção.

SECÇÃO III
Instrução

ARTIGO 73.º
(Instrução)

1. Na instrução do processo disciplinar deve o relator fazer prevalecer a verdade material, remover os obstáculos ao seu regular e rápido andamento e recusar o que for inútil ou dilatório, sem prejuízo do direito de defesa.

2. O relator pode requerer a realização de diligências ao Presidente do Conselho Regional em cuja área foram praticados os factos em causa.

3. Na intervenção do processo são admissíveis todos os meios de prova em direitos permitidos.

ARTIGO 74.º
(Termo de instrução)

1. Finda a instrução o relator profere despacho de acusação ou emite parecer fundamentado que conclua pelo arquivamento do processo ou que este fique a aguardar a produção de melhor prova.

2. Não sendo proferido despacho de acusação, o relator apresenta parecer na primeira reunião do Conselho a fim de ser deliberado o arquivamento do processo e a produção de melhor prova ou determinado que este prossiga com a realização da diligência complementar ou com o despacho de acusação.

SECÇÃO IV
Acusação e Defesa

ARTIGO 75.º
(Despacho de acusação e sua notificação)

1. O despacho de acusação deve especificar a identidade do arguido, os factos imputados e as circunstâncias em que os mesmos foram praticados, as normas legais e regulamentos infringidos e o prazo para apresentação da defesa.

2. O arguido é notificado da acusação, pessoalmente ou por carta registada com aviso de recepção, com a entrega da respectiva cópia.

ARTIGO 76.º
(Defesa)

1. O prazo para apresentação da defesa é de 20 dias.

2. O arguido pode nomear para sua defesa um representante especificamente mandatado para esse efeito.

3. A defesa deve expor clara e concisamente os factos e as razões que a fundamentam.

4. Com a defesa deve o arguido apresentar o rol de testemunhas, juntar documentos e requerer as diligências necessárias para o apuramento dos factos especificados.

5. Não podem ser indicadas mais de cinco testemunhas por cada facto e o seu total não pode exceder o número de 20.

ARTIGO 77.º
(Alegações)

Realizadas as diligências a que se refere o artigo anterior e outras que sejam determinadas pelo relator, o interessado e o arguido são notificados para alegarem por escrito no prazo de 20 dias.

SECÇÃO V
Decisão

ARTIGO 78.º
(Decisão)

1. Finda a instrução, o processo disciplinar é presente ao Conselho Profissional e Deontológico para decisão, sendo lavrado e assinado o respectivo despacho.

2. As sanções previstas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 71.º só podem ser aplicadas mediante deliberação que obtenha 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho Profissional e Deontológico.

ARTIGO 79.º
(Notificação do despacho)

1. Os despachos de decisão são notificados aos infractores e aos interessados, nos termos do n.º 2 do artigo 75.º

2. O despacho que aplicar pena de suspensão é também notificado à entidade empregadora do infractor, respectivamente.

SECÇÃO VI
Processo dos Inquéritos

ARTIGO 80.º
(Processo de inquérito)

1. Pode ser ordenada abertura de processo de inquérito sempre que não esteja concretizada a infracção ou não seja conhecido o infractor e, ainda, quando se tome necessário proceder à averiguações destinadas ao esclarecimento dos factos.

2. O processo de inquérito regula-se com as necessárias adaptações pelas normas aplicáveis ao processo disciplinar em tudo o que não esteja especialmente previsto.

ARTIGO 81.º
(Termo de instrução em processo de inquérito)

1. Finda a instrução, o relator emite um despacho fundamentado em que proponha o prosseguimento do processo como disciplinar ou o seu arquivamento, consoante considere que existem ou não indícios suficientes da prática da infracção.

2. O relator apresenta o seu parecer na primeira reunião do Conselho Profissional e Deontológico a fim de ser deliberado que o processo prossiga como disciplinar seja arquivado ou sejam realizadas diligências complementares.

3. Caso o parecer não seja aprovado, pode ser designado novo relator de entre os membros do Conselho que façam vencimento.

SECÇÃO VII
Revisão

ARTIGO 82.º
(Condições de concessão de revisão)

As decisões com trânsito em julgado apenas podem ser revistas pelo Conselho Profissional e Deontológico nos seguintes casos:

- a) quando se tenham descoberto novos factos ou novas provas documentais susceptíveis de alterar a decisão proferida;
- b) quando uma outra decisão transitada em julgado declarar falsos quaisquer elementos de prova susceptíveis de terem determinado a revidenda;
- c) quando se mostrar, por exame psiquiátrico ou outras diligências, que a falta de integridade mental do arguido condenado poderia ter determinado a sua inimputabilidade.

ARTIGO 83.º
(Legitimidade)

O pedido de revisão das decisões deve ser formulado em requerimento, pelo interessado ou pelo arguido condenado ou, tendo este falecido, pelos seus descendentes, cônjuge ou irmãos.

ARTIGO 84.º
(Instrução)

1. Apresentado o pedido, é efectuada a distribuição, sendo posteriormente o arguido ou o interessado notificado para responder ao pedido de revisão no prazo de um mês.

2. Com o pedido e a resposta é oferecida toda a prova.

ARTIGO 85.º
(Decisão)

1. Realizadas as diligências requeridas e as que tiverem sido consideradas necessárias, o relator elabora o seu parecer, seguindo o processo com 30 dias a cada um dos membros do Conselho.

2. Findo o prazo de visto, o processo é submetido à deliberação do Conselho.

3. A concessão de revisão tem de ser votada pela maioria absoluta dos membros do Conselho.

SECÇÃO VIII
Execução das Decisões

ARTIGO 86.º
(Competência)

Compete ao Presidente do Conselho Regional dar execução a todas decisões proferidas nos processos em que sejam arguidos, médicos veterinários com domicílio profissional na área da respectiva secção.

ARTIGO 87.º

(Incumprimentos das decisões disciplinares)

É suspensa a inscrição do médico veterinário punido até cumprimento das decisões disciplinares.

ARTIGO 88.º

(Início de cumprimento da pena de suspensão)

1. O cumprimento da pena de suspensão tem início a partir do dia da respectiva notificação.
2. Se à data do início da suspensão estiver suspensa ou cancelada a inscrição do arguido, o cumprimento da pena de suspensão tem início a partir do termo da anterior pena de suspensão.

CAPÍTULO VII Receitas e Despesas da Ordem

ARTIGO 89.º

(Receitas e despesas da Ordem)

Constituem receitas e despesas da Ordem, a nível nacional:

- a) o produto das taxas de inscrição;
- b) o montante das quotizações mensais dos seus membros, fixada pela Assembleia Geral;
- c) o produto da actividade editorial, de prestação de serviços e outras actividades;
- d) legados, donativos e subsídios que lhe sejam feitos por quaisquer pessoas singulares ou colectivas;
- e) os juros dos depósitos bancários;
- f) o rendimento dos bens móveis e imóveis da Ordem;
- g) o produto das multas aplicadas por infracções disciplinares;
- h) quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por força da lei.

ARTIGO 90.º

(Receitas das delegações regionais)

Constituem receitas das delegações regionais:

- a) a percentagem do montante das quotizações mensais dos membros inscritos na delegação regional, fixada em Assembleia Geral;
- b) o produto das actividades do âmbito regional desenvolvidas pelos respectivos serviços;
- c) o rendimento dos bens móveis e imóveis da Ordem afectos à delegação regional;
- d) os juros dos depósitos bancários da delegação regional;
- e) quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por força da lei.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 91.º

(Eleições para a constituição da Ordem no 1.º triénio)

1. Para as primeiras eleições dos diversos órgãos da Ordem para o primeiro triénio deverá vigorar um regulamento eleitoral, provisório e específico, a aprovar em Assembleia Geral de médicos veterinários, a realizar no prazo de 60 dias subsequentes ao da entrada em vigor do presente diploma, convocada para o efeito pela comissão instaladora.

2. As eleições dos diversos órgãos da Ordem para o primeiro triénio realizar-se-ão no prazo de 90 dias subsequentes à aprovação do regulamento eleitoral previsto no ponto anterior.

3. O primeiro mandato dos titulares dos órgãos da Ordem terá a duração necessária para que as eleições seguintes se verifiquem na data prevista no artigo 25.º

O Primeiro Ministro, *Fernando da Piedade Dias dos Santos*.

O Presidente da República, *José Eduardo dos Santos*.

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.º 7/03

de 21 de Outubro

Sobre a obrigatoriedade do visto

Considerando que o exercício da fiscalização preventiva é indispensável na gestão dos recursos públicos, e que a concessão do visto do Tribunal de Contas é fundamental para a execução financeira dos actos e contratos que devem ser apreciados por este Tribunal de Contas e em conformidade com o disposto na alínea a) n.º 2 do artigo 2.º e os n.ºs 1, 3 e 6 do artigo 8.º ambos da Lei n.º 5/96, de 12 de Abril;

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 5/96, de 12 de Abril, o Tribunal de Contas, em sessão plenária realizada em 3 de Setembro, deliberou aprovar a seguinte resolução:

Resolução

Tendo em consideração que a lei não permite que os actos e contratos produzam efeitos materiais financeiros antes do visto do Tribunal de Contas, pois a tanto obsta o preceito imperativo no n.º 6 do artigo 8.º da Lei n.º 5/96, de 12 de Abril, recomenda a todos os serviços e entidades públicas sujeitos à jurisdição do Tribunal, a necessidade

de se dar cumprimento estrito ao referido artigo, abstendo-se de executar os actos e contratos enquanto não forem visados, sob pena de os seus responsáveis incorrerem em responsabilidade financeira.

A presente resolução entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação no *Diário da República*.

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Setembro de 2003.

O Juiz Conselheiro Presidente, *Julião António*.

Resolução n.º 8/03

de 21 de Outubro

Cláusulas sobre a cobertura orçamental nos contratos

Considerando que o exercício da fiscalização preventiva é indispensável na gestão dos recursos públicos, e que a concessão do visto do Tribunal de Contas é fundamental para a execução financeira dos actos e contratos que devem ser apreciados por este Tribunal de Contas e em conformidade com o disposto na alínea a) n.º 2 do artigo 2.º e os n.ºs 1, 3 e 6 do artigo 8.º ambos da Lei n.º 5/96, de 12 de Abril;

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 5/96, de 12 de Abril, o Tribunal de Contas, em sessão plenária realizada em 3 de Setembro, deliberou aprovar a seguinte resolução:

Resolução

O Tribunal de Contas, no exercício da sua competência de fiscalização preventiva, secundando o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto n.º 8/03, de 28 de Fevereiro, recomenda a todos os serviços e entidades públicas sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas que na realização dos contratos passem a incluir uma cláusula sobre a existência de cobertura orçamental, incluindo a classificação orçamental funcional e económico.

A presente resolução entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação no *Diário da República*.

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Setembro de 2003.

O Juiz Conselheiro Presidente, *Julião António*.

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO URBANISMO E AMBIENTE

Despacho conjunto n.º 93/03

de 21 de Outubro

Pelo Despacho conjunto n.º 19/93, do Ministro da Justiça e Secretário de Estado da Habitação, publicado no *Diário da República* n.º 16, 1.ª série, de 23 de Abril de 1993, foi confiscado à Campos e Fialho, o prédio urbano sito na Avenida Comandante Gika, n.º 247/255 em Luanda, inscrito na matriz predial urbana do 2.º Bairro Fiscal de Luanda sob o n.º 3955 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Comarca de Luanda sob o n.º 12 976, à folhas 53 do livro B-41.

Tendo-se constatado posteriormente, que Campos e Fialho não se ausentou do País injustificadamente nos termos do artigo 1.º, n.º 1 da Lei n.º 43/76, de 19 de Junho e que, ao contrário, esteve devida e ininterruptamente representada por José Eurico Braguês Fialho, filho dos respectivos sócios Eurico António Fialho e Zaida Nunes Gomes Fialho;

Sendo pois necessário considerar tal situação, os Ministros da Justiça e do Urbanismo e Ambiente, ao abrigo do n.º 3, do artigo 114.º da Lei Constitucional, determinam:

1.º — É anulado o disposto no Despacho conjunto n.º 19/93, inserido no *Diário da República* n.º 16, 1.ª série, de 23 de Abril.

2.º — O prédio em causa é reintegrado na situação jurídica que existia à data do despacho referido no número anterior.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Outubro de 2003.

O Ministro da Justiça, *Paulo Tjipilica*.

O Ministro do Urbanismo e Ambiente, *Virgílio de Fontes Pereira*.